

实例：

民事起诉状

(银行信用卡纠纷)

说明： 为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。 1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。 2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。 3. 本表所涉内容系针对一般银行信用卡纠纷案件，有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“✓”；您认为另有重要内容需要列明的，可以在本表尾部或者另附页填写。 ★特别提示★ 《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定：“民事诉讼应当遵循诚信原则。”如果诉讼参加人违反上述规定，进行虚假诉讼、恶意诉讼，人民法院将视违法情形依法追究责任。	
当事人信息	
原告	名称： XX 银行股份有限公司信用卡中心 住所地(主要办事机构所在地)： 上海市浦东新区 XX 路 XX 号 注册地/登记地： 上海市浦东新区 XX 路 XX 号 法定代表人/主要负责人:王 XX 职务： 总经理 联系电话：XXXXXXXXXX 统一社会信用代码： 类型： 有限责任公司☐ 股份有限公司☒ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人 独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 国有☒ (控股☒ 参股☐) 民营☐
委托诉讼代理人	有☒ 姓名： 唐 XX 单位： 上海 XX 律师事务所 职务： 律师 联系电话：XXXXXXXXXX 代理权限： 一般授权☒ 特别授权☐ 无☐
送达地址(所填信息除书面特别声明更改外，适用于案件一审、二审、再审所有后续程序)	地址：上海市浦东新区 XX 路 XX 街道上海 XX 律师事务所 收件人： 唐 XX 联系电话：XXXXXXXXXX
是否接受电子送达	是☒ 方式:短信 139XXXXXX 微信 139XXXXXX 传真 XXXXXX 邮箱 XXX@QQ.COM 诉讼服务网注册用的身份证号 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 其他 _____ 否☐
	名称： 住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地： 法定代表人/主要负责人： 职务： 联系电话：

被告(法人、非法人组织)	统一社会信用代码: 类型: 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐
被告(自然人)	姓名: 林 XX 性别: 男 ☒ 女 ☐ 出生日期: 19XX 年 XX 月 XX 日 民族: X 族 工作单位: XX 公司 职务: 职员 联系电话: XXXXXXXXXX 住所地(户籍所在地): 河南省新密市 经常居住地: 上海市浦东区 XX 巷 XX 弄 XX 号
第三人(法人、非法人组织)	名称: 住所地(主要办事机构所在地): 注册地/登记地: 法定代表人/主要负责人: 职务: 联系电话: 统一社会信用代码: 类型: 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐
第三人(自然人)	姓名: 性别: 男 ☐ 女 ☐ 出生日期: 年 月 日 民族: 工作单位: 职务: 联系电话: 住所地(户籍所在地): 经常居住地:
诉讼请求和依据	
1. 透支本金	截至年 2021 年 10 月 9 日止, 尚欠本金 39958.51 元;
2. 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等	截至 2021 年 10 月 9 日止, 欠利息、违约金、手续费等共计 18168.14 元; 自 2021 年 10 月 10 日之后的逾期利息计算至实际清偿之日止, 计算方式: 透支款 58126.65 元 $\times$ 0.5% $\times$ 天数 明细: 截至 2021 年 10 月 9 日止, 被告林 XX 欠利息 4440.19 元、违约金 11486.96 元、账单分期手续费 2240.99 元。

3. 是否主张担保权利	是 ☐ 否 ☒
4. 是否主张实现债权的费用	是 ☒ 费用明细：律师费(以实际发生数额为准) 否 ☐
6. 其他请求	
7. 标的总额	58126.65 元
8. 请求依据	合同约定：《XX 银行信用卡领用协议》 法律规定：《中华人民共和国民法典》第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条
约定管辖和诉讼保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有 ☒ 合同条款及内容：如发生纠纷向人民法院起诉解决无 ☐
2. 是否申请财产保全措施	保全法院：保全时间： 已经诉前保全： 是 ☐ 否 ☒ 申请诉讼保全： 是 ☐ 否 ☒
事实和理由	
1. 信用卡办理情况(信用卡卡号、信用卡登记权利人、办卡时间、办卡行等)	20XX 年 XX 月 XX 日，林 XX 携带身份证件来我行申领信用卡，并签署了《XX 银行信用卡领用协议》
2. 信用卡合约的主要约定	透支金额：50000 元 利息、罚息、复利、滞纳金、违约金、手续费等的计算标准：从交易记账日起至还款记账日止计收透支利息，日利率为万分之五。 违约责任：按照当月最低还款额未还部分的 5% 计算。 解除条件：
3. 是否对被告就信用卡合约主要条款进行提示注意、说明	是 ☒ 提示说明的具体方式以及时间地点：《XX 银行信用卡领用协议》中标红部分内容，并口头告知。 否 ☐
4. 被告已还款金额	0 元
5. 被告逾期未还款金额	逾期时间： 日 截至 2021 年 10 月 9 日，被告林 XX 欠付信用卡本金 39958.51 元、利息 4440.19 元、罚息 元、复利 元、滞纳金 元、违约金 11486.96 元、手续费 2240.99 元

6. 是否向被告进行通知和催收	是 ☒ 具体情况：2021 年 7 月 8 日通过我行客服电话 95XXX 与林 XX 在我行预留手机号 XXXXXXXX 通话, 告知其已逾期；2021 年 7 月 9 日通过 EMS 向林 XX 在我行预留地址邮寄催收函。 否 ☐
7. 是否签订物的担保(抵押、质押)合同	是 ☐ 签订时间： 否 ☒
8. 担保人、担保物	担保人： 担保物：
9. 是否最高额担保(抵押、质押)	是 ☐ 否 ☒ 担保债权的确定时间： 担保额度：
10. 是否办理抵押、质押登记	是 ☐ 正式登记 ☐ 预告登记 ☐ 否 ☒
11. 是否签订保证合同	是 ☐ 签订时间：保证人： 主要内容： 否 ☒
12. 保证方式	一般保证 ☐ 连带责任保证 ☐
13. 其他担保方式	是 ☐ 形式：签订时间： 否 ☒
14. 其他需要说明的内容(可另附页)	
15. 证据清单(可另附页)	后附证据清单

具状人 (签字、盖章)：

XX 银行股份有限公司信用卡中心 王 XX

日期：xx 年 xx 月 xx 日